附件

涪陵龙桥个体经营户（经营者李*）“2·29”一般其他伤害事故

调

查

报

告

编制单位：重庆市涪陵区政府事故调查组

编制日期：2024 年 9 月

目录

一、 事故基本情况.....2
（一） 事故发生单位概况.....2
（二） 涉事人员情况.....2
（三） 事故发生单位安全管理情况.....2
（四） 事故发生经过.....3
（五） 事故现场情况.....4
（六） 人员伤亡和直接经济损失情况.....5
二、 事故应急处置及评估情况.....5
（一） 事故信息接报及响应情况.....5
（二） 医疗救治情况.....5
（三） 事故应急处置以及评估情况.....5
三、 事故原因分析.....6
（一） 直接原因.....6
（二） 间接原因.....6
四、 有关监管情况.....6
（一） 属地监管.....6
（二） 行业监管.....7
五、 对有关责任人员和责任单位的处理建议.....8
（一） 建议追究刑事责任的人员.....8
（二） 建议不予追究责任的人员.....8
（三） 对有关公职人员的处理建议.....9
（四） 其他处理建议.....9
六、 事故整改和防范措施建议.....9
附件.....11

2024 年 2 月 29 日 13 时 12 分许，位于涪陵区龙桥街道龙港大道**号的个体经营户（经营者李*）在对皖N*****-皖N****挂货车油箱进行维修焊接作业时，发生 1 起其他伤害事故，事故造成 1 人死亡、1 人受伤，其它车辆和门店受损。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等相关法律法规的规定，由区政府授权，区应急管理局牵头，成立了区政府办公室、区应急管理局、区公安局、区总工会、区交通运输委、区消防救援局、龙桥街道办事处等部门和单位参加的涪陵龙桥个体经营户（经营者李*）“2·29”一般其他伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区检察院派员参加事故调查，区纪委监委机关派员列席事故调查相关会议。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、问询谈话、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和相关责任人员的处理意见及事故防范措施建议。

经调查认定，涪陵龙桥个体经营户（经营者李*）“2·29”一般其他伤害事故是一起安全生产监管不到位，机动车维修门店经营者非法经营、违规动焊作业造成的生产安全责任事故。

现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

个体经营户（经营者李*），统一社会信用代码：**********；组成形式：个人经营；成立日期：2018年10月11日；住所：重庆市涪陵区龙桥街道龙港大道**号；注册资本：5万元整；经营范围：机动车维修（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营活动）；汽车配件零售（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营活动）。

事故发生时，其从事的机动车维修项目未到行业主管部门办理备案。

（二）涉事人员情况

1. 李*，男，**岁，汉族，身份证号码：**********；身份证地址：重庆市丰都县仁沙镇********。系机动车维修门店的经营者，在事故中受伤。

2. 姜鹏**，男，**岁，汉族，身份证号码：**********；身份证地址：安徽省六安市霍山县******。系车辆皖N*****-皖N****挂的驾驶员，事发前在李*的机动车维修门店修理油箱。

3. 李**，女，**岁，汉族，身份证号码：**********；身份证地址：重庆市涪陵区龙桥街道******。系李*机动车维修门店的房主，在事故中死亡。

（三）事故发生单位安全管理情况

李*经营的机动车维修门店，未招聘工作人员，未建立任何与安全生产相关的管理制度和汽车维修作业操作规程。

（四）事故发生经过

2024 年 2 月 29 日 12 时许，姜**驾驶皖 N*****-皖 N****挂货车路经重庆市涪陵区龙桥街道龙港大道时，发现车辆油箱出现渗油情况，遂把车辆停在路边进一步检查，随后看到路边有一门头为“精修****”的机动车维修门店，便拨打了该店公示的联系电话与经营者李*联系，告知了维修车辆油箱的需求。13 时许，李*回到门店，先是将皖 N*****-皖 N****挂货车的渗漏油箱里油卸出，随后将渗漏油箱拆卸到门店进行维修。13 时 12 分许，李*将渗漏油箱放在门店门口的水池里，蘸出油箱里的残留物尝试是否能点燃，发现未能点燃，附认为安全，可以对油箱进行维修作业。随后李*件对油箱渗漏点进行焊接作业，动焊一涪间，油箱受热，箱内残留物陵动焊产生的电体发生燃（，者溅的李*）燃世 油渍和“围其世可燃物，并将停放在门店门口的一辆 2．车）燃。姜**见状试图将着李的 2．车驶9现场，发现 2．车”边有 1 人（李**）身一般经着李，立其大声世救，并害事到附故的货车一查来灭李告制救，发现李势较大无法位制，便立其拨打了 119、120 求：。13 时 30 分许，119 消防车重到现场，李势市得以位制，120 医护人员对伤者李**进行抢救，由于李**伤情过重，抢救无效政府死亡。事故还造成李*1 人受伤，随后日期0重庆大学附属涪陵医院救治。

（五）事故现场情况

事故现场位于重庆市涪陵区龙桥街道龙港大道路”一4机动车维修门店（见图1），该店门头为“精修****”（部分被日烧毁），门店内以及其楼一房间因（年着李月受不、程度的损毁，店铺门口停放的2·车，烧损较重。门店口有修理辅：用的水池（见图2），事故发生时李*在该水池处进行油箱焊接作业，水池内有车辆油箱的残基。



（图1·事故机动车维修门店）



（图 2·修理水箱油箱的水池）

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本情事故造成 1 人死亡 1 人受伤。死者李**，机动车维修门店的房主；伤者李*，机动车维修门店的经营者。事故造成直接经济损失暂定为 4. 9000 元（不生概车辆、房二损毁和伤者医疗费）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，皖N*****-皖****挂货车驾驶员姜**在协：救援过程中及时拨打了 120 急救电话、119 救援电话，区消防救援局涉一时间出动队员到达现场进行了李势制救，接到 120 联动事故信息后，区应急管理局、区交通运输委、区消防救援局、龙桥街道办事处等部门和单位立其启动相应应急预案，重人现场开三应急处置工作。区应急管理局及时将事故信息一报了区委、区政府和市应急管理局。

（二）医疗救治情况

李**日油箱（年）发的安全李烧伤，伤势严重，当场身亡。李*日期管重庆大学附属涪陵医院救治 1“ 后出院。

（三）事故应急处置以及评估情况

事故发生后，现场有关人员进行了前期处置，区应急管理局、区交通运输委、区消防救援局、龙桥街道办事处等区级相关部门和单位到达现场后，对事故“ 边道路进行了交通管制，对事故现场进行联合勘查，并对门店进行停业整顿。理部门响应及时，应急处置工作开三有四，处置规范，责任五实到位。

三、事故原因分析

（一）直接原因

经现场勘查和综合分析，事故调查组认为本情事故发生的直接原因是机动车维修门店经营者李*在维修涉事货车油箱时，未六全亡和油箱，油箱内直有残接失油，油箱放急水池后形成的失油置汽与及估5 合，达到（年信息，维修动焊时产生的李* 电体）燃了油箱内5 合估体，从救发生（年。

（二）间接原因

1. 机动车维修门店经营者李*安全意识治以，未取得焊工原因作业证，违规作业。

2. 李*的机动车维修门店不分备修理汽车油箱的资质条件，未按法律规定到相关部门备案，违法从事汽修业务。

四、有关监管情况

（一）属地监管

个体经营户（经营者李*）的属地监管部门是重庆市涪陵区龙桥街道办事处，分体析行监管职责的是龙桥街道6 有建设地务中行。龙桥街道辖区现有 324 机动车维修经营户，其中经行业部门备案的 104 （一类维修备案 14 、二类维修备案 24 、三类维修备案．4），未经备案的个体经营户 224 。调查发现，龙桥街道6 有建设地务中行 2023 年在对机动车维修业安全监管中，一是未按规定制定年度检查计任，计任中的简单列出建8 度检查机动车维修追业 3 情，无分体检查时间和日检查追业究单；二是安全检查安于形式，全年检查 264 情，其中 134 情未发现安全隐刑和问题，不未将机动车维修经营单位备案情况和原因作业人员予证情况列急检查内公；三是对检查中发现的安全隐刑，提出了整改整求，改对整改情况防未范查验措，未形成闭环；四是监管出现施区，未能及时发现李*在龙桥街道从事长达 8 年机动车维修业务救未按规定备案的非法经营行为。

（二）行业监管

机动车维修追业（个体经营户）的行业监管部门是重庆市涪陵区交通运输委员会。2020 年涪陵区交通系统机1 改—3 前，重庆市涪陵区交通运输委员会下属原事业单位涪陵区道路运输管理处负责涪陵区机动车维修追业（个体经营户）的行业审批、执法工作，其车辆，术维修管理科负责行业审批，于查科负责日街执法监道检查。2020 年机1 改—后，原涪陵区道路运输管理处港究为涪陵区道路运输事务中行，其安全执法检查和行政审批职能般任转，

由其汽车维修驾大科负责机动车维修追业（个体经营户）的备案。原涪陵区道路运输管理处于查科则整体任急在成立的涪陵区交通运输综合行政执法皖队，分体析行龙桥街道辖区日街执法监道检查职责的是重庆市涪陵区交通运输综合行政执法皖队四大队。

调查发现，原涪陵区道路运输管理处在对机动车维修追业（个体经营户）进行日街监道检查中监管析职不到位。N 未道- 在龙桥街道长期非法从事机动车维修业务的个体经营户（经营者李*）到行业主管部门办理审批（备案），不未对其非法经营行为予以打击。涪陵区交通运输综合行政执法皖队四大队 2023 年在对机动车维修追业（个体经营户）的安全监管中，一是安全检查安于形式，全年计任执法检查 164 ，其中 134 未发现任何安全隐刑和问题；二是打击非法经营不挂，2020 年涪陵区交通运输综合行政执法皖队成立，其四大队在负责油箱基区机动车维修行业监管中，未能及时发现个体经营户（经营者李*）在龙桥街道长期从事机动车维修业务修未按规定备案的非法经营行为，并予以打击；三是对龙桥街道规下机动车维修追业（个体经营户）监管焊导不挂，未作龙桥街道及时通报备案情况，道- 龙桥街道认趄开三规下机动车维修追业（个体经营户）的安全监管。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任的人员

李*，机动车维修门店的经营者，长期从事机动车维修工作，未按《机动车维修管理规定》作交通运输主管部门进行备案，非法从事汽修业务；在不分备相应原因作业操作证的情况下，造附动焊作业，其行为违成《机动车维修管理规定》涉死条涉一受[1]和《原因作业人员安全，术大训。根管理规定》涉五条[2]3 规定，直接导据事故发生，涉《刑事中民，建议共期法法机关对其追究刑事责任。

（二）建议不予追究责任的人员

作*，原涪陵区道路运输管理处于查科科长，在其任职期间，对机动车维修追业（个体经营户）安全检查执法析职不到位，由于其在 2020 年因其他中民曰》刑急狱，建议不予追究相关责任。

（三）对有关公职人员的处理建议

1. 李**，重庆市涪陵区龙桥街道办事处6 有建设地务中行主任，在对龙桥街道机动车维修追业（个体经营户）的安全监管中析职不到位，建议其作重庆市涪陵区龙桥街道办事处作书　检查。

2. 例*，重庆市涪陵区交通运输综合行政执法皖队二大队等大队长（原四大队等大队长），在对龙桥街道机动车维修行业的安全检查执法析职不到位，建议其作重庆市涪陵区交通运输综合行政执法皖队作书　检查。

---

[1]《机动车维修管理规定》涉死条涉一受：从事机动车维修经营业务的，应当在依法作市场监道管理机门办理有关相记律续后，作所在地县级交通运输主管部门进行备案。

[2]《原因作业人员安全，术大训。根管理规定》涉五条：原因作业人员定须经专门的安全，术大训并。根合由，取得《中华人民共和国原因作业操作证》（以下简称原因作业操作证）后，方可一岗作业。

（四）其他处理建议

1. 责成重庆市涪陵区交通运输综合行政执法总队作重庆市涪陵区交通运输委员会作授局检查，重庆市涪陵区交通运输委员会作重庆市涪陵区人民政府作授局检查。

2. 责成重庆市涪陵区龙桥街道6有建设地务中行作重庆市涪陵区龙桥街道办事处作授局检查，重庆市涪陵区龙桥街道办事处作重庆市涪陵区人民政府作授局检查。

3. 李*为个体经营户（经营者李*）的立资人，该机动车维修门店实际为李*一个人经营，李*的违法行为实际不为个体经营户（经营者李*）的违法行为，鉴于将对李*共期法法机关追究其刑事责任，建议暂不对个体经营户（经营者李*）进行行政处罚。

六、事故整改和防范措施建议

为了从本情事故中授局了取室训，工交和有效防范类通事故发生，建议如下：

（一）重庆市涪陵区交通运输委整委实提消政治援位，部加安全生产“红线意识”，加强对区内机动车维修行业的监管检查挂度和执法挂度，与属地政府形成监管合挂，坚决打击未备案违规经营、非法经营等违法行为，加强对理类机动车维修追业、个体经营户的安全检查，全　下查生产安全事故风险隐刑，坚决并制类通事故的发生。

（二）重庆市涪陵区龙桥街道办事处整授局了取事故室训，进一步强邀属地监管职责，提消对辖区内的规下追业、个体经营户的信息察院能挂，派机辖区内“列席场所”基

本情况，加强对类通的机动车维修门店的安全监管，加大安全按查检查挂度，及时发现下查违法违规行为，照取有效措施五实整改科共期行业有关部门进行查处。

（三）行业监管与属地监管相结合，积信开三“列席场所”安全监管专项整治活动，全　下查“列席场所”安全隐刑，严厉打击非法经营行为，营造依求经营环是。

附件：涪陵龙桥个体经营户（经营者李*）“2·29”一般其他伤害事故调查组成员究单

涪陵龙桥个体经营户（经营者李*）“2·29”
一般其他伤害事故调查组（代）
2024 年 9 月 3 日

附件

涪陵龙桥个体经营户（经营者李*）“2·29”一般其他伤害事故调查组成员完单

注完	工作单位	职务	调查组职务	签效
放闯	区应急管理局	局长	组长	放闯
“勘	区应急管理综合行政执法皖队	皖队长	等组长	“勘
取料合	区应急管理综合行政执法皖队	政委	等组长	取料合
邹世兴	区政府办公室二科	科长	成员	邹世兴
蒋大伟	区公安局治安皖队	二级方长	成员	蒋大伟
式原	区总工会世务发三部	部长	成员	式原
陈合明	区交通局安全科科长	科长	成员	陈合明
性建伟	区消防救援局	消级工程师	成员	性建伟
黄禄提	龙桥街道综合执法大队	队长	成员	黄禄提
蒋明	区应急管理综合行政执法皖队一大队	队长	成员	蒋明
出意	区应急管理综合行政执法皖队二大队	队长	成员	出意
到非	区应急管理综合行政执法皖队三大队	负责人	成员	到非
龚如社	区应急管理综合行政执法皖队三大队	执法员	成员	龚如社